ANEXO TÉCNICO C AL CÓDIGO 16 — CARTA OPERATIVA DEL PRIMER AÑO

Versión: V1.5

Anexo técnico adoptado conforme al artículo 19 del Código 3 y al que remiten los artículos 1, apartado 2, letra j), y 3, apartado 1, letra g), del Código 16. No constituye una fuente autónoma de obligaciones ni de sanciones: reúne en un solo texto las reglas que necesita un Círculo piloto en los primeros doce meses. En caso de conflicto prevalecen la Constitución y los Códigos.

Art. 1 — A quién sirve y qué contiene

1. La presente Carta está destinada a un Círculo piloto compuesto por entre treinta y quinientas personas en la Fase 0 prevista en el artículo 3 del Código 16; por encima de ciento cincuenta personas con derecho a voto no se aplica la agrupación de los Consejos del artículo 3, apartado 2, salvo deliberación de la Asamblea.
2. Indica solo lo que es necesario para empezar. Todo lo que no se indica se activa por fases, cuando se alcanzan los umbrales correspondientes, según los artículos 3 y 4 del Código 16.
3. Cada regla de la Carta remite a la disposición de la que deriva. La Carta no puede usarse para imponer conductas no previstas en los Códigos.

Art. 2 — Qué se necesita para empezar

1. Para poner en marcha un Círculo piloto se necesitan:

   a) al menos treinta personas que se adhieran de forma individual, voluntaria e informada, conforme al artículo 2, apartado 8, del Código 16;

   b) una entidad sin ánimo de lucro reconocida por el ordenamiento local, según el artículo 16 del Código 15;

   c) un lugar y un censo inicial, agregado y que no permite la elaboración de perfiles, del suelo, las competencias, los equipos, los animales presentes y las necesidades;

   d) un Almacén mínimo y un Almacén del Saber mínimo;

   e) una Caja común con contabilidad separada, según el artículo 17 del Código 15.
2. Antes de adherirse, cada persona recibe la Constitución, la presente Carta y la indicación de la contribución proporcional sobre los ingresos externos prevista en el artículo 19-bis del Código 15.
3. No se induce a nadie a dejar el trabajo externo, a aportar bienes ni a renunciar a derechos reconocidos por el ordenamiento vigente.

Art. 3 — Órganos del primer año

1. Decide la Asamblea, compuesta por todas las personas adheridas, que votan individualmente y sin delegación, según el artículo 12 del Código 3.
2. Los Consejos técnicos se agrupan en los tres Consejos de área previstos en el artículo 12-bis, apartado 12, del Código 3: Vida Material, Personas, Garantías Técnicas. No mandan: instruyen, proponen y ejecutan decisiones ya tomadas.
3. Se constituyen además el Consejo de Contabilidad, el Círculo de Garantía previsto en el artículo 4 del Código 4 y el Consejo de Transición previsto en el artículo 5 del Código 16.
4. Todos los cargos se asignan por sorteo entre personas aptas y disponibles, con derecho a rechazarlos. La coordinación, la facilitación y la garantía duran no más de noventa días consecutivos, conforme al artículo 4.4 de la Constitución.

5. El tiempo dedicado a la administración no supera una décima parte de la CBO total, según el artículo 12-bis, apartado 13, del Código 3.

Art. 4 — Cómo se decide

1. Las decisiones ordinarias se adoptan por el método del consenso en ausencia de objeciones motivadas válidas, después de la publicación de la propuesta durante al menos setenta y dos horas, según el artículo 4 del Código 3.
2. Las decisiones que la matriz del artículo 7 del Código 3 reserva a la Asamblea se adoptan con los quórum y las mayorías de los artículos 12 y 13 de dicho Código.
3. Toda decisión se motiva, se registra y se publica. Quien tenga interés puede recurrir según el artículo 17 del Código 3.
4. La Asamblea se reúne, por regla general, al menos una vez al mes.

Art. 5 — Necesidades y trabajo

1. Se parte de las necesidades: cada trimestre la Asamblea aprueba las necesidades y el Balance del Trabajo previstos en el artículo 2 del Código 1.
2. La CBO no supera una media de quince horas semanales, según el artículo 3 del Código 1. Las tareas desagradables y penosas rotan entre todos.
3. Si las horas necesarias superan las disponibles, primero se reducen las actividades aplazables y se simplifican los trámites; no se aumenta el límite, salvo el Protocolo de Solidaridad, conforme al artículo 3, apartado 3, del Código 1.
4. El trabajo externo de las personas no es CBO y sigue siendo libre, según el artículo 19 del Código 15, salvo el trabajo en las cadenas de suministro esenciales previsto en su apartado 3.

Art. 6 — Cesta y Almacén

1. Tienen prioridad las emergencias vitales y las necesidades esenciales: agua, alimentos, energía básica, atención sanitaria, vivienda. En los conflictos de capacidad se aplica el artículo 32 del Código 1; la Cesta 1-2 se define en el apartado 1-quinquies de dicho artículo.
2. El inventario del Almacén es público en forma agregada. Los bienes de la Cesta se distribuyen según la necesidad y no son objeto de compraventa entre los miembros.
3. Lo que todavía no puede producirse lo compra en el exterior la Caja común y se inscribe como dependencia que se debe reducir.

Art. 7 — Conflictos

1. El conflicto se aborda ante todo con el procedimiento restaurativo voluntario de los artículos 5 a 8 del Código 4, con la asistencia del Círculo de Garantía.
2. Durante la transición no se aplican medidas de contención, de alejamiento forzoso ni de localización. Para los hechos que el ordenamiento vigente califica como delito siguen siendo competentes las autoridades públicas, según el artículo 37 del Código 4.
3. Quien comunica un problema de buena fe no puede sufrir represalias, según el artículo 16 del Código 4.

Art. 8 — Relaciones con el exterior y dinero

1. El Círculo respeta el ordenamiento vigente y las obligaciones fiscales y contractuales, según el artículo 15 del Código 15.

2. Los medios de pago externos los posee solo la Caja común y no circulan entre los miembros.
3. Los ingresos externos siguen perteneciendo a las personas, no dan ninguna ventaja interna y contribuyen a la Caja de forma proporcional, según el artículo 19-bis del Código 15.
4. No se contraen deudas que creen una dependencia crítica, según el artículo 9 del Código 16.

Art. 9 — Tierra, animales y bienes comunes

1. Los bienes aportados se inscriben en el inventario provisional del artículo 6 del Código 16. La aportación es voluntaria e indica si es definitiva o en uso temporal.
2. En el primer año no se adoptan decisiones que hagan irreversible el destino de bienes ecológicos o territoriales.
3. Los animales presentes permanecen con la Comunidad si se cumplen las condiciones del artículo 6-bis del Código 9, verificadas por el Consejo de Biodiversidad instituido conforme al artículo 3, apartado 1, letra f), del Código 16. Toda práctica prohibida cesa sin demora.

Art. 10 — Verificación a los doce meses

1. Al final del primer año la Asamblea examina la verificación de los umbrales del artículo 4 del Código 16 realizada por el Consejo de Transición, también con el Protocolo de Arranque Social, y publica un informe.
2. El informe indica qué ha funcionado, qué reglas han resultado inaplicables o demasiado gravosas y qué simplificaciones se proponen, también a efectos del artículo 38 de la Constitución.
3. La Carta se actualiza sobre la base del informe.